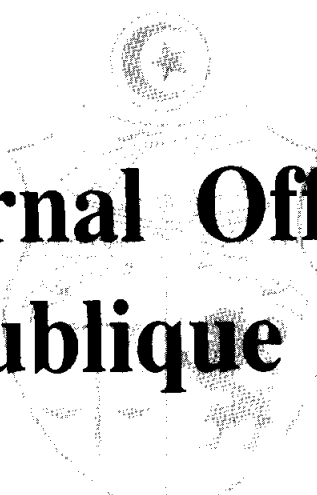




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 18 septembre 1987

130^e année

N° 65

Sommaire

décret-loi

Décret-loi n° 87-3 du 11 septembre 1987 modifiant la loi n° 79-42 du 15 août 1979 instituant la commissariat général à la pêche 1122

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 1987 autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes 1123

Décret n° 87-1097 du 24 août 1987 (rectificatif) 1123

Ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique du 8 septembre 1987 portant ouverture d'un concours sur épreuves écrites et orales pour le recrutement de professeurs principaux d'enseignement secondaire 1123

Ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport

Décret n° 87-1201 du 4 septembre 1987 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble sis à Mohammadia nécessaire à la construction du canal Medjerdah Cap-Bon 1124

Ministère du plan et des finances

Arrêtés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre du plan et des finances du 4 septembre 1987 portant approbation de plans d'aménagement de détail dans certaines localités 1124

Ministère de l'agriculture

Décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkha relevant du domaine public hydraulique	1125
Décrets n° 87-1203 à 1208 du 4 septembre 1987 portant attribution de terres collectives à titre privé	1126

Ministère de l'énergie et des mines

Arrêtés du ministre de l'énergie et des mines du 4 septembre 1987 relatifs à des permis de recherche	1128
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière	1130
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne du gaz transcontinental	1130
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des industries chimiques maghrébines	1130
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne des activités pétrolières	1130

circulaires

Banque centrale de Tunisie

Circulaire n° 86-41 du 1 ^{er} décembre 1986 ayant pour objet le taux de réescompte de la Banque Centrale de Tunisie	1130
Circulaire n° 86-42 du 1 ^{er} décembre 1986 ayant pour objet la réglementation des conditions de banques	1131
Circulaire n° 86-51 du 19 décembre 1986 fixant les dispositions concernant le régime de l'autorisation préalable et de l'accord de refinancement	1140
Circulaire n° 86-55 du 31 décembre 1986 ayant pour objet le renforcement de pouvoirs délégués aux comptoirs de l'intérieur de la Banque Centrale de Tunisie en matière de crédit	1141

avis et communications

Premier ministère

Communiqué des ministères de la fonction publique et de la réforme administrative et de l'industrie et du commerce relatif à la simplification des procédures en ce qui concerne les prestations fournies par le laboratoire central et la direction générale du commerce intérieur	1142
---	------

Ministère de la justice

Avis n° 78- 5 portant refonte des titres fonciers	1143
---	------

décrets-lois

PECHE

Décret-loi n° 87-3 du 11 septembre 1987 modifiant la loi n° 79-42 du 15 août 1979 instituant le commissariat général à la pêche.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu la loi n° 79-42 du 15 août 1979 instituant le commissariat général à la pêche telle que modifiée par la loi n° 80-37 du 28 mai 1980;

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Le paragraphe 11 du 2^{ème} alinéa de l'article deux de la loi n° 79-42 du 15 août 1979 instituant le commissariat général à la pêche telle que modifiée par la loi n° 80-37 du 28 mai 1980 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2 alinéa 2 paragraphe 11 (nouveau). — Assurer par voie de concession et de convention l'exploitation pour la pêche et/ou

l'aquaculture, des lacs intérieurs et, après avis favorable du ministre de l'agriculture, des retenues de barrages et des lacs collinaires.

Art. 2. — Les ministres de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 11 septembre 1987
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

LEGALISATION DES SIGNATURES

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 1987 autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes.

Le Premier ministre ;

Vu le décret du 26 février 1956 relatif à la légalisation des signatures des autorités tunisiennes et notamment son article premier ;

Vu le décret n° 86-650 du 8 juillet 1986 portant nomination du Premier ministre.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions de l'article premier du décret susvisé du 26 février 1956, délégation permanente est donnée à monsieur Khereddine Ben Soltane, directeur aux services du conseiller juridique et de législation au Premier ministère, à l'effet de légaliser les signatures des ministres et secrétaires d'Etat et des hauts fonctionnaires apposées sur les actes administratifs.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 12 septembre 1987
Le Premier ministre
RACHID SFAR

RECTIFICATIF

Rectificatif au JORT n° 59 du 28 août 1987

Décret n° 87-1097 du 24 août 1987 relatif aux travaux supplémentaires accomplis par les agents exerçant aux cabinets ministériels.

Rétablir l'article 2 comme suit :

Art. 2. — Les travaux supplémentaires ne peuvent en aucun cas excéder onze mois au cours d'une même année, à raison de deux heures par jour ouvrable et par agent et ce, dans la limite d'un contingent annuel global fixé à 1800 heures pour les ministères à 1500 heures pour les secrétariats d'Etat.

Toutefois, des dérogations pourront être accordées par décision du Premier ministre, sur proposition des ministres concernés et après avis du ministre du plan et des finances.

MINISTRE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CONCOURS

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique du 8 septembre 1987 portant ouverture d'un concours sur épreuves écrites et orales pour le recrutement des professeurs principaux d'enseignement secondaire.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980 portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1981 fixant le règlement et le programme du concours de recrutement de professeurs principaux de l'enseignement secondaire tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 4 avril 1984 ;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves écrites et orales aura lieu au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique le 24 octobre 1987 et jours suivants en vue de recruter 900 professeurs principaux de l'enseignement secondaire.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription des candidats est fixée au 26 septembre.

Tunis, le 8 septembre 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation,
de l'enseignement et de la recherche scientifique
MOHAMED SAYAH

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DU TRANSPORT

EXPROPRIATION

Décret n° 87-1201 du 4 septembre 1987 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble sis à Mohammedia, Tunis nécessaire à la construction du canal Medjerdah Cap-Bon.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du ministre de l'équipement de l'habitat et du transport;

Décrétons :

Article premier. — Est exproprié pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport) pour être incorporé au domaine public de l'Etat, les immeubles nécessaires à la construction du canal Medjerdah Cap-Bon, entouré d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et indiqué au tableau ci-après :

Parcelle immatriculée :

N° d'ordre des parcelles : 1; N° des parcelles sur le plan : 481; N° de titre foncier : 33810 (P. 1 et 2); Situation des parcelles : Mohammedia; Nature de parcelle : Terrain agricole; Superficie approximative à exproprier : 1ha 16a 93ca; Noms des propriétaires : Ali Ben Mohamed Ben Mabrouk Ez-Zouinekh.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever l'immeuble sus-visé.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

PLANS D'AMENAGEMENT

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre du plan et des finances du 4 septembre 1987 portant approbation du plan d'aménagement de détail de la Cité «Ouled Chalbi» à Sidi Bouzid.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional;

Vu le décret du 4 novembre 1956 portant création de la commune de Sidi Bouzid;

Vu le décret n° 85-674 du 27 avril 1985 portant révision du plan d'aménagement de Sidi Bouzid;

Vu la délibération du conseil de Sidi Bouzid en date du 5 mars 1986;

L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué;

Arrêtons :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant la Cité «Ouled Chalbi» à Sidi Bouzid.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail de la Cité «Ouled Chalbi» à Sidi Bouzid sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols de la Cité «Ouled Chalbi» à Sidi

Bouid visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Sidi Bouzid.

Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre du plan et des finances du 4 septembre 1987 portant approbation du plan d'aménagement de détail de la zone «Rahmania» (gouvernorat de Kairouan).

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional;

Vu le décret du 2 juin 1887 portant création de la commune de Kairouan;

Vu le décret n° 79-418 du 7 mai 1979 portant approbation du plan d'aménagement de Kairouan;

Vu la délibération du conseil municipal de Kairouan en date du 27 novembre 1986;

L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué;

Arrêtent :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant la Zone «Rahmania» à Kairouan.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail de la zone «Rahmania» à Kairouan sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols de la zone «Rahmania» à Kairouan visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Kairouan.

Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre du plan et des finances du 4 septembre 1987 portant approbation du plan d'aménagement de détail des zones «V_{a7} - U_{cv1} - U_{e14} et l'entrée nord de la ville de Jendouba.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional;

Vu le décret du 25 septembre 1887 portant création de la commune de Jendouba;

Vu le décret n° 77-131 du 3 février 1977 portant approbation du plan d'aménagement de Jendouba;

Vu la délibération du conseil municipal de Jendouba en date du 20 novembre 1986;

L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué;

Arrêtent :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant les zones V_{a7} - U_{cv1} et U_{e14} à l'entrée nord de la ville de Jendouba.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail des zones V_{a7} - U_{cv1} et U_{e14} à l'entrée nord de la ville de Jendouba sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols des zones V_{a7} - U_{cv1} et U_{e14} à l'entrée nord de la ville de Jendouba visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Jendouba.

Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre du plan et des finances du 4 septembre 1987 portant approbation du plan d'aménagement de détail des zones 116-117 et 135 à Kalaâ Kébira (gouvernorat de Sousse).

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional;

Vu le décret du 19 février 1921 portant création de la commune de Kalaâ Kébira;

Vu le décret n° 76-1070 du 13 décembre 1976 portant approbation du plan d'aménagement de Kalaâ Kébira;

Vu la délibération du conseil municipal de Kalaâ Kébira en date du 21 juillet 1984;

L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué;

Arrêtent :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant les Zones 116-117 et 135 à Kalaâ Kébira.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail des zones 116-117 et 135 à Kalaâ Kébira sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols des zones 116-117 et 135 à Kalaâ Kébira visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Kalaâ Kébira.

Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DELIMITATION

Décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu le décret du 24 septembre 1885 concernant le domaine public;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux et notamment son article 5;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978 fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique;

Vu l'avis du ministre d'Etat chargé de l'intérieur, du ministre du plan et des finances et du ministre de l'équipement de l'habitat et du transport;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Les opérations de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas sont prescrites par arrêté du ministre de l'agriculture qui fixe la date d'ouverture de ces opérations cas par cas.

Art. 2. — Une copie de l'arrêté visé à l'article premier sera affichée aux sièges du gouvernorat, des délégations, des communes et du commissariat régional au développement agricole concernés.

Art. 3. — Les opérations de cette délimitation seront confiées à une commission technique qui comprend :

- le délégué territorialement compétent : Président
- le commissaire régional au développement agricole ou son représentant : membre;
- le chef d'arrondissement concerné de la direction des ressources en eau : membre;
- un représentant du ministère du plan et des finances : membre;
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport : membre;
- un représentant de la commune concernée : membre;
- un topographe agréé par l'administration : membre.

En outre la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis lui paraît utile.

La commission est présidée par le délégué qui sera chargé de la convoquer en temps opportun.

Sa réunion n'est valable qu'en présence d'au moins les 2/3 de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assurée par un agent de la direction des ressources en eau;

Les opérations de délimitation se font sur la base des études et plans dressés préalablement par les services techniques concernés du ministère de l'agriculture.

Art. 4. — La commission technique devra se rendre sur les lieux pour reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir les indications propres à l'éclairer au point de vue de la constatation matérielle qu'elle doit effectuer.

Art. 5. — Après avoir reconnu les limites des cours d'eau, des lacs et sebkhas, la commission technique fera établir le plan des limites provisoires du domaine public hydraulique et mentionnera ce fait dans un procès-verbal qui sera signé par tous les membres présents de la commission.

Un plan des lieux sera joint au procès-verbal. Les limites proposés y seront figurées avec les côtes et indications qui les définissent.

Le plan devra être signé par tous les membres présents de la commission.

Art. 6. — Les travaux de la commission technique seront transmis au gouverneur concerné.

Avis en sera porté à la connaissance des intéressés par voie d'affichage pendant trente jours aux sièges du gouvernorat, de la délégation, de la commune et du commissariat régional au développement agricole et au bureau du chef de secteur ainsi que par voie d'insertion dans deux quotidiens au moins.

Dans le délai sus-visé qui commence à compter de la date d'insertion de l'avis aux quotidiens, tout intéressé peut consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet au siège du gouvernorat ou les adresser par lettre recommandée au gouverneur intéressé. Le cachet de la poste fait foi pour la date de réception des observations.

Le gouverneur recevra les observations et réclamations des intéressés, qu'il consignera sur un registre d'enquête côté et paraphé par lui; les observations et réclamations faites par écrit y seront annexées.

Le registre d'enquête sera arrêté à l'expiration du délai de trente jours par le gouverneur, ce délai court à partir du jour de la publication à deux quotidiens au moins, de l'avis sus-visé.

Art. 7. — A l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 6 du présent décret, le gouverneur prendra connaissance des observations et réclamations consignées au registre d'enquête et réunira la commission technique pour se prononcer sur ces doléances.

Dans un délai ne dépassant pas quinze jours, la commission technique pourra se transporter de nouveau sur le terrain si elle le juge utile, pour reconnaître le plan, examiner les observations enregistrées et modifier, s'il y a lieu, la délimitation provisoire.

Ces modifications seront portées autant que possible sur les plans au cours de la réunion.

Les décisions de la commission technique statuant sur les réclamations et observations des intéressés, seront prises dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 3 du présent décret.

Art. 8. — Tous les membres présents de la commission technique devront signer le plan et les procès-verbaux des réunions.

Art. 9. — Tout le dossier, y compris les réclamations et observations des intéressés, ainsi que la décision motivée de la commission technique sera transmis par le gouverneur au ministère de l'agriculture qui convoque la commission du domaine public hydraulique pour émettre son avis sur la proposition de délimitation du domaine public hydraulique.

Cette commission pourra soit approuver les décisions de la commission technique de délimitation soit proposer la modification de ces décisions compte tenu des doléances justifiées des intéressés.

Au vu des propositions de la commission du domaine public hydraulique, le ministre de l'agriculture propose le décret de délimitation.

Art. 10. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres du plan et des finances, de l'équipement, de l'habitat et du transport et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 87-1203 du 4 septembre 1987 portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Bechri du gouvernorat de Kébili.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Bechri (Ardh Sinaoun n° 2) à la délégation de Souk El Ahad en date du 26 mai 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Bechri (Ardh Sinaoun N° 2) à la délégation de Souk El Ahad relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal du 26 mai 1986 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernement de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 87-1204 du 4 septembre 1987 portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Bechri du gouvernement de Kébili.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Bechri (Ardh Enfadh Rim n° 2) à la délégation de Souk El Ahad en date du 26 mai 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Bechri (Ardh Enfadh Rim N° 2) à la délégation de Souk El Ahad relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 26 mai 1986 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernement de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 87-1205 du 4 septembre 1987 portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité d'Oum Somaâ du gouvernement de Kébili.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité d'Oum Somaâ (Ardh Guaraât El Guetaf El Hamra et Oued Chargui à la délégation de Souk El Ahad) en date du 25 septembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité d'Oum Somaâ (Ardh Guaraât El Guetaf El Hamra et Oued Chargui à la délégation de Souk El Ahad) relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal du 25 septembre 1986 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernement de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 87-1206 du 4 septembre 1987 portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité d'Oum Somaâ du gouvernement de Kébili.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité d'Oum Somaâ (Ardh Oued El Mahaya n° 1 et 2 et El Meouaj Jebibina à la délégation de Souk El Ahad) en date du 25 septembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité d'Oum Somaâ (Ardh Oued El Mahaya n° 1 et 2 et El Meouaj Jebibina à la délégation de Souk El Ahad) relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal du 25 septembre 1986 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernement de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987 et ce conformément au tableau et attestation de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 87-1207 du 4 septembre 1987 portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité des Ouled Mansour du gouvernorat de Gafsa.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Mansour (Ardh Bir Gherab et Oued Retem) à la délégation de Belkhir en date du 20 décembre 1984 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 24 septembre 1985 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Mansour (Ardh Bir Gherab et Oued Retem) à la délégation de Belkhir relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal du 20 décembre 1984 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 24 septembre 1985 et le ministre de l'agriculture le 20 avril 1987 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 87-1208 du 4 septembre 1987 portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité des Ouled Mansour du gouvernorat de Gafsa.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Mansour (Ardh Batten Zebel) à la délégation de Belkhir en date du 13 juillet 1985 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 24 septembre 1985 et le ministre de l'agriculture le 20 avril 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Mansour (Ardh Batten Zebel) à la délégation de Belkhir relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal du 13 juillet 1985 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 24 septembre 1985 et le ministre de l'agriculture le 20 avril 1987 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES

PERMIS DE RECHERCHES

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 4 septembre 1987 portant admission des permis de recherche de substances minérales du second groupe au bénéfice des dispositions du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 approuvé par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 et celles de la loi n° 87-9 du 6 mars 1987.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant approbation du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux et notamment son article 38;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant amendement du décret-loi sus-visé;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu la demande des titulaires de permis de recherches concernant l'exercice de l'option pour l'application des dispositions des lois sus-visées;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 9 juillet 1987;

Arrête :

Article unique. — Sont admis au bénéfice des dispositions du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 et celles de la loi n° 87-9

du 6 mars 1987, les permis de recherche de substances minérales du second groupe tels qu'approuvés par les lois suivantes :

- Permis du sud (loi n° 66-46 du 3 juin 1966).
- Permis Makthar (loi n° 85-53 du 7 mai 1985).
- Permis Cap Bon (loi n° 85-87 du 11 août 1985).

Fait à Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 4 septembre 1987 portant institution d'un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dît «Jbel Ragouba 1» gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 25 avril 1987 sous le n° 571-222 par laquelle le président-directeur général de la société industrielle d'El Hamma (SIHA), faisant élection de domicile à Tunis 25 avenue de Paris, passage n° 3 et agissant pour le compte de cette société, demande un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jbel Ragouba 1» carte d'El Hamma au 1/100.000, gouvernement de Gabès;

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — La société industrielle d'El Hamma (SIHA) dont le siège social est à El Hamma est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherches est «Jbel Ragouba» altitude : 174 mètres, latitude 37G65'15" longitude 8G34'85", carte d'El Hamma au 1/100.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant à 2000 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 2000 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 4 septembre 1987 portant institution d'un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jbel Ragouba 2» gouvernement de Gabès.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 25 avril 1987 sous le n° 571-223 par laquelle le président-directeur général de la société industrielle d'El Hamma (SIHA), faisant élection de domicile à Tunis 25 avenue de Paris, passage n° 3 et agissant pour le compte de cette société, demande un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jbel Ragouba 2» carte d'El Hamma au 1/100.000, gouvernement de Gabès;

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — La société industrielle d'El Hamma (SIHA) dont le siège social est à El Hamma est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie

de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherches est «Jbel Ragouba» altitude : 174 mètres, latitude 37G65'15" longitude 8G34'85", carte d'El Hamma au 1/100.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant à 2000 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant à 2000 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant par le point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 4 septembre 1987 portant institution d'un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jbel Ragouba 3» gouvernement de Gabès.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 25 avril 1987 sous le n° 571-224 par laquelle le président-directeur général de la société industrielle d'El Hamma (SIHA), faisant élection de domicile à Tunis 25 avenue de Paris, passage n° 3 et agissant pour le compte de cette société, demande un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jbel Ragouba 3» carte d'El Hamma au 1/100.000, gouvernement de Gabès;

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — La société industrielle d'El Hamma (SIHA) dont le siège social est à El Hamma est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherches est «Jbel Ragouba» altitude : 174 mètres, latitude 37G65'15" longitude 8G34'85", carte d'El Hamma au 1/100.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant à 2000 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 2000 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 4 septembre 1987 portant institution d'un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jbel Ragouba 4» gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 25 avril 1987 sous le n° 571-225 par laquelle le président-directeur général de la société industrielle d'El Hamma (SIHA), faisant élection de domicile à Tunis 25 avenue de Paris, passage n° 3 et agissant pour le compte de cette société, demande un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jbel Ragouba 4» carte d'El Hamma au 1/100.000, gouvernorat de Gabès;

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — La société industrielle d'El Hamma (SIHA) dont le siège social est à El Hamma est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherches est «Jbel Ragouba» altitude : 174 mètres, latitude 37°56'15" longitude 8°34'85", carte d'El Hamma au 1/100.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant à 2000 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant à 2000 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant par le point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 4 septembre 1987
Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'énergie et des mines du 4 septembre 1987 :

Monsieur Abdellaziz Chabbouh est nommé administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière en remplacement de Monsieur Ridha Grira.

Monsieur Slim Mchirgui est nommé administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de la société tunisienne du gaz transcontinental en remplacement de Monsieur Moncef Ksibi.

Monsieur Radhi Bayouh est nommé administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de la société des industries chimiques maghrébines.

Monsieur Mokdad Mastouri est nommé administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de l'entreprise tunisienne des activités pétrolières en remplacement de Monsieur Moncef Ksibi.

circulaires

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 86-41

Objet : Taux de réescompte de la banque centrale de Tunisie

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 31 octobre 1986;

Décide :

Article premier. — Les taux de réescompte à la banque centrale de Tunisie applicables aux effets de mobilisation des crédits à court terme sont les suivants :

Taux en % l'an	Catégories de crédits à court terme
2,75	— Effets de mobilisation des crédits agricoles garantis par les sociétés de caution mutuelle
4	— Effets de mobilisation des crédits de préfinancement des exportations. — Effets de mobilisation des créances nées sur l'étranger. — Effets de transaction sur l'étranger.
4,5	— Effets de mobilisation des crédits de culture saisonnières.
5,5	— Effets de mobilisation d'avances sur céréales, huiles, vins et légumineuses. — Effets de mobilisation des crédits de financement de stocks de céréales et d'huiles assortis d'une lettre d'agrément.

Art. 2. — Les taux de réescompte à la banque centrale de Tunisie applicables aux crédits à moyen terme d'investissement sont les suivants :

Taux en % l'an	Catégories de crédits d'investissement
4,75	— Investissements dans l'artisanat et les petits métiers — Investissements d'économie d'énergie et d'utilisation d'énergies nouvelles.
5,5	— Investissements agricoles. — Crédits d'acquisition de matériel agricole. — Crédits de révision et de réparation d'équipements agricoles. — Crédits à la production destinés à l'agriculture.
6,5	— Investissements des industries exportatrices résidentes — Investissements de la petite et moyenne entreprise — Crédits à la production destinés aux industries exportatrices résidentes et à la petite et moyenne entreprise.

Art. 3. — Il est rappelé aux banques que l'article 51 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie stipule que «la banque centrale de Tunisie paie les dispositions sur les comptes courants et les engagements pris à ses guichets jusqu'à concurrence des soldes disponibles».

Cependant, si pour préserver le renom du secteur bancaire, la banque centrale de Tunisie a accepté d'honorer les engagements pris par les banques, même s'ils dépassent les soldes disponibles de leurs comptes courants, il n'en demeure pas moins que ces dépassements doivent être pénalisés. A cet effet, il est appliqué aux soldes débiteurs des comptes courants en dinars ouverts par les banques auprès du siège ou des comptoirs de l'intérieur de la banque centrale de Tunisie le taux du jour du marché monétaire majoré de cinq (5) points de pourcentage.

Art. 4. — Il est rappelé aux intermédiaires agréés qu'afin de leur faciliter le rapatriement de leurs recettes en devises, la banque centrale de Tunisie leur permet de céder le montant de ces rapatriements en débitant leurs comptes en devises tenus chez elle avant que la couverture correspondante n'ait été encore matériellement enregistrée dans lesdits comptes.

Toutefois, ils ne doivent en aucun cas céder des montants n'ayant pas concouru à des soldes déjà nivelés.

Toute cession non justifiée qui revient à une avance en dinars sans contrepartie donne lieu au prélèvement d'un intérêt au taux du jour du marché monétaire majoré de cinq (5) points de pourcentage sans préjudice d'autres sanctions.

Art. 5. — Les crédits réescomptables, accordés par les banques avant le 2 janvier 1987, continueront jusqu'à l'échéance de leurs effets de mobilisation à être réescomptés dans les conditions et aux taux en vigueur au 31 décembre 1986.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente circulaire et notamment la circulaire aux banques n° 85-14 du 15 avril 1985.

Art. 7. — La présente circulaire entrera en vigueur à compter du 2 janvier 1987.

Tunis, le 1er décembre 1986

Le gouverneur,
MOHAMED SKHIRI

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 86-42

Objet : Réglementation des conditions de banques

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie;

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée par les textes subséquents;

Considérant la nécessité de réviser la politique monétaire et du crédit dans un sens permettant aux banques notamment de disposer d'une plus grande liberté dans la gestion de leurs ressources et emplois afin de soutenir avec davantage d'efficacité l'effort de développement national;

Considérant la nécessité de poursuivre la politique de financement des activités prioritaires à des conditions avantageuses;

Décide :

TITRE PREMIER

CONDITIONS DES COMPTES CREDITEURS

Chapitre Premier

Comptes à vue en dinars

Article premier. — Le taux d'intérêt applicable aux dépôts à vue en dinars est librement fixé par chaque banque. Cependant, l'écart entre le taux maximum et le taux minimum ne doit pas excéder un (1) point de pourcentage.

Art. 2. — Il est rappelé aux banques qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le compte chèques ne comporte pas la faculté de découvert. Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte débiteur, elle doit en aviser, sans retard, le déposant qui est tenu de régulariser aussitôt sa situation. Ces découverts donnent lieu à perception des intérêts et commissions prévus par la banque pour les avances en comptes courants.

Chapitre II

Comptes spéciaux d'épargne

Art. 3. — Les banques sont autorisées à ouvrir des comptes spéciaux dits «d'épargne» aux personnes physiques. La banque ne peut ouvrir pour l'ensemble de son réseau, siège et agences, qu'un seul compte par personne physique.

Art. 4. — Le compte spécial d'épargne donne lieu à l'inscription des mouvements sur un livret remis au client. Il n'est pas délivré de carnet de chèques.

Art. 5. — Le compte spécial d'épargne peut être crédité par :

— les versements en espèces;

— le produit des chèques et coupons remis par le titulaire pour encaissement au banquier chez qui est tenu le compte;

— les ordres de paiement émis par la trésorerie générale de Tunisie;

— les virements provenant d'un autre compte du titulaire ou d'un compte d'une tierce personne;

Le compte spécial d'épargne peut être débité par :

— les retraits en espèces effectués par le titulaire;

— les virements à un autre compte du titulaire.

Art. 6. — Le montant minimum de chaque opération est fixé à cinq dinars. Le solde maximum du compte spécial d'épargne ne

doit pas, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, dépasser cinq mille dinars.

Art. 7. — Le paiement par le débit du compte spécial d'épargne doit s'effectuer à concurrence des sommes qui y sont inscrites.

Art. 8. — Le versement au compte spécial d'épargne porte intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date du dépôt et les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente. Tout solde inférieur à cinq dinars ne porte pas intérêt.

Art. 9. — Le taux d'intérêt annuel à servir au compte spécial d'épargne est égal au taux de rémunération de l'épargne (TRE), tel que défini à l'article 40 ci-dessous.

Les intérêts sont décomptés et capitalisés à chaque arrêté annuel. Pour le compte clôturé avant la fin de la période de l'arrêté annuel, la banque servira, lors de la clôture du compte, les intérêts calculés sur la durée effective du placement.

Art. 10. — Les montants en dépassement du solde maximum, fixé par l'article 6 ci-dessus du compte spécial d'épargne, provenant de la capitalisation des intérêts peuvent être inscrits au compte spécial d'épargne. Ils sont rémunérés au taux fixé par l'article 9 ci-dessus.

Toutefois, les banques sont tenues de prélever sur la rémunération de ces montants les impôts et taxes en vigueur.

Chapitre III

Comptes d'épargne pour la promotion des projets

Art. 11. — L'article 4 de la circulaire n° 84-11 du 18 mai 1984 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). — Le taux d'intérêt annuel à servir aux avoirs en «comptes d'épargne pour la promotion des projets» est égal au taux de rémunération de l'épargne (TRE) tel que défini à l'article 40 ci-dessous.

Les intérêts sont décomptés et capitalisés à chaque arrêté annuel. Pour le compte clôturé avant la fin de la période de l'arrêté annuel, la banque servira, lors de la clôture du compte, les intérêts calculés sur la durée effective du placement.

Chapitre IV

Comptes d'épargne pour l'investissement

Art. 12. — L'article 4 de la circulaire n° 84-12 du 18 mai 1984 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). — Le taux d'intérêt annuel à servir aux avoirs en «comptes d'épargne pour l'investissement» est égal au taux de rémunération de l'épargne (TRE), tel que défini à l'article 40 ci-dessous.

Les intérêts sont décomptés à la fin du mois de juin de chaque année. Ils sont versés à la trésorerie générale de Tunisie au profit du fonds spécial du trésor intitulé «Compte du comité national de solidarité sociale» au plus tard à la fin du mois de juillet de chaque année. Pour le compte clôturé avant la fin de la période de l'arrêté annuel, la banque servira les intérêts calculés sur la durée effective du placement.

Chapitre V

Comptes et bons à échéance

Art. 13. — Les banques sont habilitées à ouvrir des comptes à terme dans lesquels les fonds déposés restent bloqués jusqu'à l'expiration du terme convenu à la date du dépôt de fonds.

Les banques sont habilitées à émettre des bons de caisse nominatifs ou au porteur. Ces bons doivent être délivrés à partir d'un carnet à souches.

Art. 14. — L'ouverture d'un compte à terme et l'émission d'un bon de caisse ne peuvent être retroactives.

Le montant, l'échéance et le taux d'intérêt doivent être fixés dès l'ouverture du compte à terme et dès l'émission du bon de caisse.

La banque peut consentir au titulaire du dépôt à terme ou du bon de caisse une avance avec perception d'au moins 15 jours d'intérêt calculés au taux appliqué au compte à terme ou au bon

de caisse majoré d'un (1) point de pourcentage. La banque peut déduire des agios mis à la charge du bénéficiaire de l'avance sus-visée une partie de l'impôt payé, proportionnellement au temps restant à courir entre la date de l'avance et l'échéance du dépôt ou du bon; la somme ainsi déduite reste à la charge de la banque.

La banque peut également procéder, à la demande du client, au remboursement anticipé du dépôt à terme ou du bon de caisse. Dans ce cas le taux d'intérêt qui sera, en définitive, servi doit être égal à celui prévu, lors de l'ouverture du compte à terme ou de l'émission du bon de caisse, pour la durée réelle du placement diminué d'un (1) point de pourcentage.

Art. 15. — Tout compte à terme doit faire l'objet d'un avis adressé par la banque à son client lors de l'ouverture du compte et fixant le montant et les conditions du dépôt.

Le renouvellement du compte à terme et du bon de caisse par tacite reconduction est interdit. A l'expiration du terme et à défaut d'une demande écrite de renouvellement du compte à terme ou du bon de caisse, la banque doit selon le cas :

— transférer d'office l'avoir en compte à terme au compte à vue du client ou à défaut à un compte de passage intitulé «comptes à terme échus»;

— transférer d'office le montant du bon de caisse à un compte d'attente intitulé «bons de caisse échus».

Au cas où l'ordre de renouvellement d'un compte à terme ou d'un bon de caisse parvient à la banque avant ou à la date d'échéance de l'ancien compte ou bon, la durée et les intérêts du nouveau compte ou bon commenceront à courir à compter du lendemain, ouvrable ou non, de la date d'échéance.

En revanche et au cas où l'ordre de renouvellement n'a été notifié à la banque qu'après la date d'échéance, l'intérêt et la durée ne commenceront à courir qu'à partir de la date de réception de l'ordre du renouvellement.

Art. 16. — Les comptes à terme et les bons de caisse ne peuvent être ouverts ou souscrits pour une échéance inférieure à 3 mois ou supérieure à 5 ans.

Art. 17. — Le taux d'intérêt applicable aux comptes à terme et aux bons de caisse en dinars est librement fixé par la banque.

Art. 18. — Les intérêts des comptes à terme sont payables sur la base d'une année de 365 jours en appliquant la formule suivante :

$$I = \frac{C \cdot t \cdot n}{36500}$$

avec : I : montant des intérêts

C : montant du compte à terme ou du bon de caisse

t : taux d'intérêt de la période de placement

n : nombre exact de jours, allant du lendemain de l'ouverture au jour de l'échéance inclus.

Lorsque la durée du placement est inférieure à une année, l'intérêt est payable en une seule fois à terme échu.

Lorsque la durée du placement est supérieure à une année, l'intérêt est payable à la fin de chaque période d'une année et à l'échéance pour la fraction d'année restante.

Ces dispositions s'appliquent également aux bons de caisse dont l'intérêt est payable à terme échu.

Lorsque les intérêts des bons de caisse sont payables d'avance, ils sont calculés selon la méthode de l'intérêt rationnel (ou calcul en dedans) en appliquant la formule suivante :

$$I = \frac{C \cdot t \cdot n}{36500 + t \cdot n}$$

avec : I : montant des intérêts

C : montant du bon de caisse

t : taux d'intérêt de la période de placement

n : nombre exact de jours, allant du lendemain de la souscription au jour de l'échéance inclus.

Art. 19. — Les banques peuvent émettre tout autre produit financier. Si ces produits comportent une échéance, celle-ci ne doit pas être inférieure à un mois. Le taux d'intérêt applicable est librement fixé par la banque; toutefois, le taux d'intérêt appliqué pour les échéances à moins de 3 mois ne doit pas excéder de deux (2) points de pourcentage le taux maximum appliqué aux dépôts à vue.

Les contrats à passer avec les clients doivent indiquer toutes les caractéristiques du produit et notamment les conditions de sa rémunération.

La banque informera la banque centrale de Tunisie de toutes les caractéristiques du produit au plus tard la veille de son lancement.

Chapitre VI Comptes étrangers en dinars convertibles et comptes spéciaux en dinars

Art. 20. — Le taux d'intérêt annuel applicable aux comptes étrangers en dinars convertibles des personnes physiques tunisiennes résidentes à l'étranger doit être au moins égal au taux moyen du marché monétaire au jour le jour (TMM), tel que défini à l'article 40 ci-dessous, diminué de deux (2) points de pourcentage.

Art. 21. — Les taux d'intérêt créditeurs prévus pour les bons de caisse et les comptes en dinars de la clientèle résidente sont applicables sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessus, aux comptes spéciaux en dinars, aux comptes en dinars convertibles ainsi qu'aux bons de caisse nominatifs souscrits en dinars convertibles.

Art. 22. — Les paiements par le débit des comptes spéciaux en dinars et des comptes étrangers en dinars convertibles autres que ceux ouverts au nom des correspondants, ne peuvent conformément à la réglementation des changes en vigueur, s'effectuer qu'à concurrence de la provision existante.

Chapitre VII Comptes des correspondants

Art. 23. — Les soldes des comptes des correspondants locaux tenus en dinars ne doivent pas excéder 200 mille dinars par compte et par banque.

Le taux d'intérêt annuel applicable aux soldes débiteurs ou créditeurs est limité à un maximum de 3%.

Art. 24. — Les paiements par le débit des comptes étrangers en dinars convertibles ouverts aux noms de correspondants étrangers ne doivent s'effectuer qu'à concurrence de la provision existante.

Toutefois et pour faciliter le dénouement des ordres de paiements payables en Tunisie, des découverts exceptionnels sont tolérés mais ne doivent en aucun cas dépasser le délai normal de courrier. Tout délai supplémentaire constitue une infraction à la réglementation des changes et expose la banque contrevenante aux sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Ces découverts donnent lieu obligatoirement à perception d'intérêt dont le taux annuel est au moins égal au taux du jour du marché monétaire (TM).

Le taux d'intérêt annuel applicable aux soldes créditeurs est librement fixé par chaque banque.

TITRE II CONDITIONS DES COMPTES DEBITEURS

Chapitre Premier Conditions applicables aux activités prioritaires

Art. 25. — Les banques ne peuvent prélever sur les catégories suivantes de crédits que les intérêts dont les taux annuels sont fixés comme suit :

Taux en % l'an	Catégories de crédits
<i>I. Financements à court terme</i>	
6	— Effets de mobilisation des crédits de préfinancement des exportations. — Effets de mobilisation de créances nées sur l'étranger et effets de transaction sur l'étranger bénéficiant de la garantie de la compagnie tunisienne d'assurance et de commerce extérieur (COTUNACE).
6,5	— Autres effets de mobilisation de créances nées sur l'étranger. — Autres effets de transaction sur l'étranger.
6,75	— Effets de mobilisation de crédits agricoles garantis par les sociétés de caution mutuelle. — Effets de mobilisation de crédits de cultures saisonnières. — Effets de mobilisation d'avances sur céréales, huiles, vins et légumineuses. — Effets de mobilisation de crédits de financement de stocks de céréales et d'huiles assortis d'une lettre d'agrément.
<i>II. Financements à moyen terme</i>	
6,25	— Investissements dans l'artisanat et les petits métiers. — Investissements d'économie d'énergie et d'utilisation d'énergies nouvelles
Taux en % l'an	Catégories de crédits
7	— Investissements agricoles. — Crédits d'acquisition de matériel agricole — Crédits de révision et de réparation des équipements agricoles — Crédits à la production destinés à l'agriculture
8	— Investissements des industries exportatrices résidentes — Investissements de la petite et moyenne entreprise — Crédits à la production destinés aux industries exportatrices résidentes et à la petite et moyenne entreprise.

Art. 26. — Est considéré comme «investissement des industries exportatrices résidentes» tout investissement réalisé par une entreprise résidente agréée dans le cadre du décret-loi n° 85-14 du 11 octobre 1985 portant encouragement aux investissements dans les industries exportatrices ainsi que par une entreprise résidente dont le chiffre d'affaires à l'exportation représente au moins 50% de son chiffre d'affaires global.

Art. 27. — Est considérée comme «petite et moyenne entreprise» toute entreprise relevant du secteur des industries manufacturières et dont le total des investissements, lors de la création, n'excède pas 500 mille dinars fonds de roulement compris ou dont les investissements d'extension ne font pas porter les immobilisations nettes d'amortissements au-delà de ce plafond.

Art. 28. — Pour la fixation des taux débiteurs dans les contrats de prêts à moyen terme visés à l'article 25 précité, les banques doivent se référer expressément au taux de réescompte spécifique de la forme de crédit augmenté de la marge appliquée par la banque à son client.

Les banques doivent à cet égard inviter leur clientèle bénéficiant de crédits à la production et de crédits d'acquisition, de révision et de réparation de matériel agricole visés à l'article 25 ci-dessus, à appliquer également dans les contrats conclus avec les acquéreurs de biens d'équipement, le mode de fixation du taux d'intérêt précité.

Chapitre II

Conditions applicables aux autres catégories de crédits

Art. 29. — Les taux d'intérêt annuels applicables aux autres formes de financement quelles que soient leur nature et leur durée sont librement fixés par la banque; ils ne peuvent toutefois excéder le taux du jour du marché monétaire (TM) majoré de trois (3) points.

Les taux fixés par la banque seront majorés des commissions de péréquation de change et de garantie prévues respectivement par les circulaires 85-25 et 86-26 du 2 juillet 1985.

Pour les crédits accordés en pool, le taux d'intérêt convenu par le pool doit figurer au barème d'au moins une des banques membre de ce pool.

Chapitre III

Valeurs applicables aux opérations en compte

Art. 30. — Opérations de débit

Les banques doivent appliquer pour les opérations se traduisant par un débit en compte les valeurs ci-après :

— prélèvement d'espèces : le dernier jour ouvrable précédant celui du prélèvement;

— mise à disposition en faveur de tiers : le dernier jour ouvrable précédant celui de la mise à disposition par la banque;

— paiement en faveur de tiers par chèque ou virement : le dernier jour ouvrable précédant celui du paiement;

— certification de chèque : le dernier jour ouvrable précédant celui de la date de certification;

— domiciliation d'effet : le dernier jour ouvrable précédant celui de l'échéance; au cas où l'effet est présenté après son échéance, le compte sera débité la veille ouvrable de la date de règlement.

Art. 31. — Opérations de crédit :

Pour les opérations suivantes se traduisant par un crédit en compte les banques doivent appliquer les valeurs ci-dessous indiquées et veiller à ce que le compte du client soit effectivement crédité à l'intérieur du délai correspondant à la date de valeur réglementaire :

— versement en espèces et virement : Le premier jour ouvrable suivant celui de la remise;

— remise de chèque sur les caisses de la banque chez qui est tenu le compte à créditer : Le premier jour ouvrable suivant celui de la remise pour autant que le chèque parvienne à la banque avant 10 heures un jour ouvrable;

— remise des autres chèques sur place : Le lendemain ouvrable de la liquidation en compensation;

— remise de chèque sur autres places en Tunisie : 6 jours fixes;

— remise d'effet à l'encaissement avec crédit immédiat :

* 6 jours fixes si l'effet est payable dans une localité de la Tunisie où le banquier recouvreur est installé;

* 10 jours fixes si l'effet est payable dans une localité de la Tunisie où le banquier recouvreur a un correspondant banquier;

* 13 jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.

* Pour les effets avec crédit après encaissement, les banques doivent veiller à ce que le compte du client soit effectivement crédité à l'intérieur des délais indiqués à l'alinéa précédant et correspondant aux remises d'effets à l'encaissement avec crédit immédiat.

Art. 32. — Les virements entre comptes dans le même établissement doivent être effectués «valeurs compensées».

Chapitre IV

Effets de transaction

Art. 33. — Les intérêts doivent être calculés sur le nombre de jours à courir depuis la date de la remise jusqu'au jour de l'échéance, ces deux dates étant incluses dans le décompte majorées de :

— 2 jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où la banque est installée;

— 5 jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où le banquier recouvreur a un correspondant banquier;

— 7 jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.

Art. 34. — Le montant des intérêts perçus à l'escompte des effets à vue ou à échéance brûlante sur la Tunisie ne peut être inférieur à celui correspondant à :

— 6 jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où la banque est installée;

— 10 jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où le banquier recouvreur a un correspondant banquier;

— 13 jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.

Art. 35. — Le produit de l'escompte des effets de transaction est crédité aux remettants sous valeur «lendemain ouvrable».

Art. 36. — Les banques ne sont pas autorisées à retenir sur les bordereaux d'escompte à titre de garantie, un pourcentage du nominal des effets remis à l'escompte par le client.

Chapitre V

Commissions sur les opérations bancaires

Art. 37. — Les banques ne pourront prélever d'autres commissions que celles prévues par la réglementation en vigueur; cependant le niveau des commissions sur les opérations prévues par la circulaire n° 79-41 du 4 décembre 1979 est librement fixé par les banques.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 38. — La périodicité de l'arrêté du compte courant est trimestrielle, celle du compte chèque est annuelle.

Art. 39. — Les crédits ayant été mobilisés par des effets avant le 2 janvier 1987 continueront, jusqu'à l'échéance de ces effets, à être régis par les conditions débitrices en vigueur au 31 décembre 1986.

Art. 40. — Le taux de rémunération de l'épargne (TRE) est égal au taux moyen du marché monétaire (TMM) du mois précédent diminué de 2 points de pourcentage. Le résultat sera arrondi au 1/8 de point de pourcentage.

Le taux moyen du marché monétaire (TMM) est défini comme suit :

$$\text{TMM} = \frac{\text{Total des TM de chaque jour de la période considérée}}{n}$$

avec TM = taux du jour du marché monétaire (ou taux de la veille pour les jours chômés)

n : nombre de jours de la période considérée y compris les jours chômés.

Le TMM utilisé pour la détermination du TRE sera remplacé par le nouveau TMM obtenu dès que la variation entre les deux taux est au moins égale à un quart (1/4) de point de pourcentage.

Le TMM et le TRE seront régulièrement publiés par la banque centrale de Tunisie.

Art. 41. — Les banques ne doivent pas prendre en charge, sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, les impôts, taxes et timbres dus sur les intérêts, opérations et comptes de leur clientèle et sur les bons de caisse qu'elles émettent; d'une façon générale, les banques doivent s'abstenir d'accorder des avantages de quelque nature que ce soit ayant une incidence sur leurs conditions débitrices et créditrices.

Art. 42. — Chaque banque communiquera à la banque centrale de Tunisie ses conditions débitrices et créditrices ainsi que le niveau de ses commissions dix jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur et ce conformément au barème annexé à la présente circulaire.

Cette procédure doit également être suivie pour toute modification.

La libéralisation des conditions débitrices et créditrices et du niveau des commissions ne doit pas entraîner une concurrence

déloyale. La banque centrale de Tunisie ne tolère pas qu'une banque ne respecte pas le barème qu'elle a fixé en toute liberté; toute infraction expose la banque contrevenante aux sanctions prévues par la loi bancaire.

Art. 43. — Les conditions débitrices déterminées conformément à la présente circulaire ne sont pas applicables aux crédits en contentieux ou immobilisés portés sur la situation mensuelle comptable communiquée à la banque centrale de Tunisie ou imputés par cette dernière sur les fonds propres de la banque.

Art. 44. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente circulaire ou faisant double emploi avec elle et notamment la circulaire n° 85-15 du 15 avril 1985 et la circulaire n° 86-19 du 14 juillet 1986.

Art. 45. — Les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur à compter du 2 janvier 1987.

Tunis, le 1er décembre 1986

Le gouverneur,
MOHAMED SKHIRI

ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 86-42 DU 1er DECEMBRE 1986

FORMULAIRE TYPE DU BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE(1)

—*—

BANQUE :

BAREME APPLICABLE A COMPTER DU :

I - TAUX D'INTERET

A - TAUX DEBITEURS APPLICABLES AUX SECTEURS DONT LES TAUX D'INTERET SONT LIBRES

	CATEGORIES DE CREDITS	Taux en % l'an	
		minimum	maximum
T 1	- Financement à court terme		
T 1.1	. escompte d'effet de transaction.....		
T 1.2	. crédit mobilisé par des effets.....		
T 1.3	. avance en compte courant.....		
T 2	- Financement à moyen terme.....		
T 3	- Financement à long terme.....		

B - TAUX DES COMPTES CREDITEURS

	CATEGORIES DE DEPOTS	Taux en % l'an	
		minimum	maximum
T 4	- Dépôts à vue.....		
T 5	- Comptes en dinars convertibles des personnes physiques tunisiennes résidentes à l'étranger		
T 5.1	. à vue.....		
T 5.2	. à terme..... (à détailler par terme.)		
T 6	- Comptes à terme et bons de caisse..... (à détailler par terme.)		

(1) à communiquer à la Banque centrale de Tunisie 10 jours au moins avant son entrée en vigueur.

II - COMMISSIONS SUR LES OPERATIONS BANCAIRES

NATURE DE L'OPERATION	COMMISSION (2)		
	Assiette	mini	maxi
I - OPERATIONS SUR EFFETS, CHEQUES ET OPERATIONS DIVERSES			
1. <u>Effets à l'encaissement</u>			
1.1 - Effets sur place			
a - domiciliés.....	effet		
b - non domiciliés.....	effet		
1.2 - Effets déplacés payables sur une localité pourvue d'une agence bancaire ou d'une caisse locale de crédit mutuel			
a - domiciliés.....	effet		
b - non domiciliés.....	effet		
1.3 - Effets déplacés non domiciliés recouvrés par l'administration des PTT....	effet		
2. <u>Effets escomptés</u>			
2.1 - Effets sur places			
a - domiciliés.....	effet		
b - non domiciliés.....	effet		
2.2 - Effets déplacés			
a - domiciliés.....	effet		
b - non domiciliés.....	effet		
2.3 - Effets déplacés non domiciliés			
a - payables sur une localité pourvue d'une agence bancaire ou d'une caisse locale de crédit mutuel.....	effet		
b - recouvrés par l'administration des PTT.....	effet		
3. <u>Opérations diverses sur effets</u>			
3.1 - Récupération des frais postaux sur effets impayés			
a - Remis au cédant au guichet de la banque.....	effet		
b - Retournés au cédant.....	effet		

.../...

NATURE DE L'OPERATION	COMMISSION (2)		
	Assiette	mini	maxi
3.2 - Avis de sort, prorogation, changement de domiciliation, effets réclamés par le cédant avant ou après leur échéance.....	effet		
a - opérations sur les places de Tunisie réalisées par lettre ordinaire.....	effet		
b - Opérations sur les places de Tunisie réalisées par téléphone, télégramme ou télex.....	effet		
c - Opérations sur les places de l'étranger.....	effet		
3.3 - Présentation à l'acceptation.....	effet		
<u>4. Opérations par chèque en dinars ou en dinars convertibles</u>			
4.1 - Frais de tenue de compte			
a - Compte chèque.....	compte		
b - Compte courant.....	compte		
4.2 - Encaissement de chèques sur place....	chèque		
4.3 - Encaissement de chèques déplacés....	chèque		
4.4 - Avis de sort :			
a - Avis de sort demandé par lettre ordinaire pour les chèques tirés sur les places de Tunisie.....	chèque		
b - Avis de sort réalisé par téléphone, télégramme ou télex et demande pour les chèques tirés sur les places de Tunisie.....	chèque		
c - Avis de sort demandé pour les chèques tirés sur les places de l'étranger...	chèque		
4.5 - Chèques certifiés.....	chèque		
4.6 - Récupération des frais sur chèques sans provision.....	chèque		
<u>5. Opérations de virements</u>			
5.1 - Virements internes et virements inter-bancaires sur place.....	virement		
5.2 - Virements déplacés			
a - par lettre ordinaire sur les places de Tunisie.....	virement		
b - par téléphone, télégramme ou télex sur les places de Tunisie.....	virement		
c - sur les places de l'étranger.....	virement		

NATURE DE L'OPERATION	COMMISSION (2)		
	Assiette	mini	maxi
<u>6. Opérations sur titres</u>			
6.1 - Placement de titres.....	montant		
6.2 - Autres opérations sur titres.....			
<u>7. Avals, cautions, acceptations bancaires et autres engagements par signature.....</u>	montant		
<u>8. Location de coffre-fort.....</u>	coffre-fort		
<u>9. Commission sur règlement de succession</u>			
9.1 - Par héritier résident et capable.....			
9.2 - Par héritier non-résident ou incapable.....			
<u>10. Délivrance de bons à payer pour effets à représenter</u>	effet		
<u>11. Commission de compte.....</u>	(3)		
<u>12. Commission de découvert.....</u>	(4)		
II - OPERATIONS DE CHANGE ET DE COMMERCE EXTERIEUR			
<u>1. Domiciliation des titres de commerce extérieur et de change</u>			
1.1 - Titres d'importation et titres d'exportation.....	titre		
1.2 - Autorisation annuelle.....	autorisat.		
1.3 - Demande F1 et F2 et fiche d'information:	demande		
1.4 - Modification du titre d'importation ou d'exportation.....	modificat.		
<u>2. Accréditifs documentaires</u>			
2.1 - A l'importation			
a - commission d'ouverture			
. avec blocage de la provision.....	opération		
. Sans blocage de la provision.....	montant		
	opération		
b - Commission de modification.....	opération		
c - Commission de change et de réalisation.....	montant		

.../...

NATURE DE L'OPERATION	COMMISSION (2)		
	Assiette	mini	maxi
2.2 - A l'exportation			
a - Commission de transmission.....	opération		
b - Commission de confirmation.....	(5)		
c - Commission de modification.....	(6)		
d - Commission de change et de réalisation.....	montant		
3. <u>Remises documentaires</u>			
3.1 - A l'importation			
a - Commission d'acceptation.....	(7)		
b - Commission de change et de réalisation.....	montant		
3.2 - A l'exportation			
a - Commission de change et de réalisation.....	montant		
b - Commission d'acceptation et d'encaissement.....	opération		
4. <u>Virements et chèques en devises</u>			
4.1 - Opérations de change			
a - Achats de devises.....	montant		
b - Ventes de devises.....	montant		
4.2 - Virements reçus.....	virement		
5. <u>Lettres de garantie</u>			
5.1 - Avec blocage de la provision.....	opération		
5.2 - Sans blocage de la provision.....	montant		/..

- (2) compte non tenu de la récupération des frais justifiables.
- (3) commission de compte : cette commission est prélevée sur les mouvements des comptes courants débiteurs enregistrant des opérations se rapportant à une activité industrielle, commerciale ou agricole. Elle est calculée sur la colonne de débit, solde de départ éventuel exclu. Cette commission ne pourra cependant être prélevée pour les comptes tenus sans intérêt.
- (4) commission de découvert : calculée sur le plus fort découvert de la période.
- (5) à la charge de l'étranger sauf autorisation spéciale de la BCT. Dans ces conditions, la banque répercutera sur l'exportateur des conditions réciproques à celles convenues avec le correspondant.
- (6) à la charge de l'étranger sauf si la modification est demandée par l'exportateur, auquel cas la banque récupère les frais justifiables.
- (7) à la charge de l'étranger.

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 86-51

Objet : Dispositions concernant le régime de l'autorisation préalable et de l'accord de refinancement.

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie ;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 telle que modifiée par les textes subséquents et notamment ses articles 41, 42 et 43 ;

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 telle que modifiée par les textes subséquents et notamment son article 19 ;

Considérant la politique de libéralisation des opérations de banques et de promotion des activités prioritaires.

Décide :

CHAPITRE I

Régime de l'autorisation préalable

Section 1

Les crédits à court terme

Article premier. — Le montant total des crédits à court terme consentis à un même bénéficiaire est soumis à l'autorisation préalable de la Banque centrale à partir de 5.000.000 dinars.

Art. 2. — Sont dispensés de l'autorisation préalable les crédits octroyés sous forme de mobilisation de créances nées sur l'étranger et d'escompte d'effets de transaction sur l'étranger.

Section 2

Les crédits à moyen terme

Art. 3. — Les crédits à moyen terme autres que ceux visés à l'article 4 ci-dessous, sont soumis au régime de l'autorisation préalable et ce, quel qu'en soit le montant.

Art. 4. — Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable :

— les crédits à moyen terme finançant des projets bénéficiant d'un agrément ou d'une décision d'avantages fiscaux délivrés par l'agence de promotion des investissements, l'agence de promotion des investissements agricoles ou la sous-commission des agréments touristiques ;

— les crédits à moyen terme consentis par les banques pour le financement des investissements réalisés dans l'artisanat utilitaire ou artistique ainsi que dans les petits métiers et régis par la circulaire n° 84-27 du 12 novembre 1984 ;

— les crédits à moyen terme d'un montant inférieur à 20.000 dinars dispensés pour le financement des investissements agricoles repris à l'article 3 de la circulaire n° 80-27 du 21 août 1980, ainsi que ceux dispensés dans le cadre de la circulaire n° 85-23 du 24 mai 1985 relative à la réparation des équipements agricoles.

Section 3

Les crédits à long terme

Art. 5. — Les crédits à plus de sept ans consentis par les banques sur leurs dépôts à des entreprises économiques régies par des dispositions légales particulières ou placées sous le contrôle de l'Etat sont soumis au régime de l'autorisation préalable et ce, quel qu'en soit le montant.

CHAPITRE II

Régime de l'accord de refinancement

Section 1

Les crédits à court terme

Art. 6. — Pour être admissibles au portefeuille de la Banque centrale, les crédits consentis par les banques pour satisfaire des besoins d'exploitation d'entreprises industrielles, agricoles ou commerciales doivent avoir obtenu l'accord de refinancement lorsque leur montant est égal ou supérieur à 200.000 dinars.

Art. 7. — Les crédits consentis sous forme d'escompte de papier de transaction sur la Tunisie sont dispensés de l'accord de refinancement dans la limite de l'autorisation préalable, soit 5.000.000 dinars.

Art. 8. — Les dispositions des articles 6 et 7 ne s'appliquent que dans la mesure où les stipulations de l'article premier ont bien été observées.

Art. 9. — N'est pas soumise à l'accord de refinancement la mobilisation des créances nées sur l'étranger et du papier de transaction sur l'étranger.

Section 2

Les crédits à moyen terme

Art. 10. — Les crédits d'investissement autres que ceux visés à l'article 4, consentis par les banques aux entreprises industrielles, agricoles ou commerciales sont soumis à l'accord de refinancement et ce, quel qu'en soit le montant.

Section 3

Les crédits à long terme

Art. 11. — Les crédits à plus de sept ans consentis par les banques sur leurs dépôts à des entreprises économiques régies par des dispositions légales particulières ou placées sous le contrôle de l'Etat sont soumis à l'accord de refinancement et ce, quel qu'en soit le montant.

CHAPITRE III

Normes d'intervention des banques

Art. 12. — Les banques sont invitées à respecter les normes d'octroi des crédits précisées dans les articles ci-après.

Section 1

Les crédits à court terme

Art. 13. — Crédits de financement de stocks : Cette forme de concours est destinée au financement d'un stock outil de matières premières et/ou de matières consommables et, éventuellement, de produits semi-finis, et finis constitués par les entreprises industrielles. Elle peut, accessoirement, servir à financer les stocks de produits finis de certaines entreprises agricoles et commerciales.

Le montant de crédit pouvant être autorisé à ce titre, qui reste à l'entière appréciation de la banque, ne devra pas dépasser, toutefois, l'équivalent de trois mois des besoins consommés. Il y a lieu de tenir compte, dans la fixation du montant du crédit, des autres ressources de financement et, en particulier, des crédits fournisseurs.

Les besoins annuels consommés en matières premières et/ou consommables s'entendent comme étant la différence entre, d'une part, le stock initial et les achats et, d'autre part, le stock final.

Art. 14. — Avances sur marchandises nanties : Cette forme de concours est destinée, essentiellement, à financer les besoins de trésorerie nés de la détention de stocks de produits agricoles, soit en l'état, soit conditionnés ou transformés, en attendant leur écoulement. Elle peut, également, être étendue au financement de stocks de produits finis liés au caractère saisonnier ou cyclique de certaines entreprises industrielles.

Art. 15. — Crédits de préfinancement des exportations : Réserve exclusivement au financement des dépenses nécessitées par la préparation d'un stock marchand destiné à l'exportation, ce crédit finance les besoins courants engendrés par l'activité exportatrice de l'entreprise ou les besoins exceptionnels provoqués par l'exécution d'un contrat déterminé avec un importateur étranger.

Le montant de ce crédit est déterminé en fonction des normes ci-après :

a) pour les crédits de préfinancement consentis aux entreprises dont la totalité ou une partie de l'activité est orientée vers l'exportation, le montant est fixé à un maximum de 20% des exportations prévisionnelles de l'année concernée ;

b) pour les crédits de préfinancement finançant les besoins de trésorerie de l'entreprise pendant la durée nécessaire pour l'exécution d'un marché individualisé d'exportation, le montant est également fixé à un maximum de 20% du montant de la partie du contrat qui sera exécutée durant l'année concernée.

La Banque centrale de Tunisie peut, toutefois, autoriser un montant supérieur à cette limite lorsque les conditions des contrats d'exportation l'exigent.

En outre, des normes de préfinancement particulières sont fixées périodiquement par des circulaires spécifiques de la Banque centrale portant modalités de financement de certaines campagnes agricoles.

Art. 16. — Crédits de préfinancement de marchés : Cette forme de concours est destinée à faire face aux dépenses occasionnées par les travaux de démarrage des marchés nantis conclus avec l'administration.

Le montant du crédit alloué ne doit, en aucun cas, excéder 10% du montant des nouveaux marchés, sous réserve que lesdits marchés n'aient pas fait l'objet d'une avance de la part de l'administration.

Le remboursement de ce crédit s'effectuera par un prélèvement d'au moins 10% sur chaque décompte de travaux faits.

Art. 17. — Crédits de cultures saisonnières : Les modalités d'octroi de cette forme de crédit sont arrêtées par la circulaire n° 84-25 du 22 octobre 1984 et les textes qui l'ont modifiée ou complétée.

Art. 18. — Crédits de campagne : Ce concours est destiné, principalement, à financer l'achat de produits agricoles durant les diverses campagnes en vue de leur transformation.

Le montant maximum susceptible d'être octroyé devra se situer aux environs des besoins d'un mois d'achat par référence au prix du produit à acquérir.

Art. 19. — Crédits non mobilisables : Cette forme de concours est destinée à faire face aux besoins momentanés de trésorerie nés des décalages entre les flux de recettes et de dépenses.

Ces crédits restent à l'entière appréciation de la banque mais, d'une façon générale, leur montant maximum se situe, pour les entreprises industrielles, à un mois de chiffre d'affaires et, pour les entreprises commerciales et de services, à 15 jours de chiffre d'affaires.

Art. 20. — Pour les crédits dispensés sous forme d'escompte de papier de transaction sur la Tunisie et sur l'étranger, de mobilisation de créances nées sur l'étranger et d'avances sur créances administratives, les banques doivent s'assurer, notamment, de la matérialité de la créance et du respect des conditions de paiement.

Art. 21. — Les normes de crédits précisées ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque des circulaires particulières fixent des conditions d'intervention spécifiques, notamment pour le financement de certaines campagnes.

Section 2

Les crédits à moyen terme

Art. 22. — Lors de l'octroi des crédits d'investissement non soumis à autorisation préalable et à accord de refinancement, les banques doivent :

- s'assurer du bouclage du schéma de financement de l'investissement ;
- s'assurer que la libération des fonds propres s'effectue, au minimum, au fur et à mesure du déblocage des crédits ;
- s'assurer de la destination réelle des fonds ;
- veiller au strict respect des conditions de l'agrément ou de la décision d'avantages fiscaux délivrés par les autorités compétentes, particulièrement le schéma de financement prévu ;
- appliquer, selon la forme du crédit, les taux d'intérêt prévus par la circulaire n° 86-42 du 2 décembre 1986.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au contrôle

Art. 23. — Les banques sont invitées à respecter scrupuleusement ces dispositions et à faire preuve de diligence dans l'appréciation, l'octroi et le suivi des crédits et dans la régularisa-

tion des engagements transgressant soit les nouveaux plafonds institués, soit les autorisations délivrées par la Banque centrale.

Les banques sont appelées à justifier les crédits présentés au refinancement de la Banque centrale en les appuyant, notamment, des supports matérialisant la créance.

La Banque centrale se réserve la possibilité de demander, en sus desdits documents, tout renseignement complémentaire jugé nécessaire.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 24. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux présentes ou faisant double emploi avec elles et, notamment, celles de la circulaire n° 85-07 du 27 février 1985.

Art. 25. — Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter du 2 janvier 1987.

Tunis, le 19 décembre 1986

Le gouverneur
MOHAMED SKHIRI

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 86-55

Objet : Renforcement des pouvoirs délégués aux comptoirs de l'intérieur de la Banque centrale en matière de crédit.

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie ;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 telle que modifiée par les textes subséquents ;

Vu la circulaire n° 82-22 du 23 décembre 1982 portant élargissement des pouvoirs délégués aux comptoirs de l'intérieur ;

Vu la circulaire n° 86-51 du 19 décembre 1986 portant régime de l'autorisation préalable et de l'accord de refinancement.

Décide :

Article premier. — Les articles 4 et 5 de la circulaire n° 82-22 du 23 décembre 1982 précitée telle que modifiée par la circulaire n° 85-13 du 12 avril 1985 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

Art. 4. (*nouveau*). — Les comptoirs de l'intérieur de la Banque centrale de Tunisie sont habilités à instruire les dossiers d'autorisation préalable et d'accord de refinancement visés ci-dessous :

- les accords de refinancement relatifs aux crédits à court terme d'un montant inférieur ou égal à 400 mille dinars ;
- les autorisations préalables et les accords de refinancement relatifs aux crédits à moyen terme d'un montant inférieur ou égal à 50 mille dinars.

Art. 5. (*nouveau*). — Les différents niveaux des délégations données aux comptoirs de l'intérieur au titre des autorisations préalables et des accords de refinancement sont déterminés, pour chaque forme de crédit, par référence aux dispositions de la circulaire n° 86-51 du 19 décembre 1986 et sur la base :

- des montants sollicités, pour les nouveaux crédits ou pour les crédits de renouvellement ;
- des montants précédemment autorisés augmentés de ceux nouvellement sollicités, pour les crédits complémentaires.

Il demeure entendu que dans les deux cas, le niveau du plafond de la délégation de pouvoir est déterminé en tenant compte de l'ensemble des crédits du bénéficiaire soumis à autorisation. Aussi, les montants sollicités seront-ils majorés des utilisations ou des autorisations de crédits éventuelles au cas où ces dernières n'ont pas été prises en considération dans la nouvelle demande.

Art. 2. — La présente circulaire abroge la circulaire n° 85-13 du 12 avril 1985 et prend effet à compter du 2 janvier 1987.

Tunis, le 31 décembre 1986

Le gouverneur
MOHAMED SKHIRI

avis et communications

PREMIER MINISTRE

COMMUNIQUE

Les ministres de la fonction publique et de la réforme administrative et de l'industrie et du commerce communiquent :

Dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de réforme administrative tendant à simplifier les procédures, à assouplir les formalités administratives, à réduire les délais, à diminuer le nombre de documents exigés pour la constitution des dossiers et à rapprocher les prestations du citoyen, il a été décidé d'introduire les simplifications et les améliorations suivantes :

A. — Prestations assurées par le laboratoire central :

1) En ce qui concerne la procédure de prise en charge des échantillons de produits déposés au laboratoire central aux fins d'analyse ou essai, il a été décidé de simplifier les démarches aux clients par la fusion des imprimés actuellement en vigueur (la demande, le certificat de dépôt, la fiche de caisse et le récépissé de paiement) en un seul formulaire faisant office à la fois de demande d'analyse, de certificat de décharge et de preuve de paiement le cas échéant.

Cette mesure aura pour conséquence de faire du dépôt des échantillons et du paiement une même opération réduisant ainsi le délai d'attente des clients au guichet en diminuant sensiblement le nombre de pièces établies à chaque demande d'analyse.

2) en ce qui concerne la traduction des bulletins d'analyse et en vue de faciliter les démarches aux exportateurs, il a été décidé de délivrer désormais les bulletins d'analyse dans l'une des langues suivantes : arabe, français, anglais ou allemand, au choix du client et sans supplément de prix. Cette mesure évitera aux exportateurs les formalités et frais de traduction auxquels ils sont actuellement souvent exposés du fait de la délivrance des bulletins uniquement en français.

3) en ce qui concerne les analyses urgentes et dans le cadre des mesures tendant à faciliter encore plus les procédures du commerce extérieur, il a été décidé d'instituer une procédure d'urgence spéciale aux produits d'exportation soumis à la formalité de l'analyse préalable. Cette procédure spéciale permettra de réduire de moitié le délai de délivrance des bulletins d'analyse.

Cette même procédure d'urgence sera d'autre part appliquée à toute demande d'analyse de produits d'importation permettant ainsi aux importateurs de s'assurer de façon préventive et rapidement, avant même le débarquement, de la qualité et de la conformité des biens ou produits importés;

4) au titre des nouvelles prestations introduites en matière d'analyse et de contrôle des produits en cours d'importation, il a été décidé d'offrir désormais à tout opérateur de commerce extérieur la possibilité de faire prendre en charge par le laboratoire et contre rémunération toute opération de prélèvement et analyse, essai ou contrôle de qualité et ce même à l'étranger, en mettant à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires, de nature à assurer un contrôle efficace et préalable, aussi bien de la conformité que de la fiabilité des produits à importer.

5) dans le cadre de la décentralisation progressive des activités du laboratoire, il a été décidé l'ouverture d'une nouvelle annexe à Sfax, en plus de celle existant à Gabès, ce qui permettra aux

clients de l'intérieur du pays de disposer d'une unité opérationnelle pour dépôts d'échantillon à l'analyse avec possibilité de réaliser certaines analyses courantes (de chimie ou de bactériologie notamment) sur place;

6) en ce qui concerne la procédure de règlement des prestations assurées aux clients payant à terme, il a été décidé de généraliser la formule des conventions de règlement périodique et de l'étendre à tous les clients permanents du laboratoire, soit sous forme de forfait annuel soit en appliquant le mode de paiement semestriel des factures. Ces deux modes seront proposés et laissés aux choix de la clientèle.

Cette mesure permettra d'alléger et de mieux rentabiliser la procédure de facturation et ce aussi bien pour les clients que pour le laboratoire.

7) Enfin et dans le but de mieux informer la clientèle, il a été décidé de mettre à la disposition des clients un guide des «Analyses, Essais et Etudes» que le laboratoire est en mesure d'assurer de façon à mieux les informer des possibilités offertes en la matière et à des prix très concurrentiels. Les prix pratiqués par le laboratoire central à cet égard étant en moyenne 80% moins chers que ceux pratiqués à l'étranger avec une qualité et une précision équivalentes.

B. — Prestations assurées par la direction générale du commerce :

(Direction du commerce intérieur)

8) en ce qui concerne la procédure d'octroi de l'agrément de représentant de commerce, il a été décidé de supprimer des dossiers les pièces suivantes :

- le curriculum vitae
- quatre des six exemplaires exigés pour :
 - * le formulaire de la demande
 - * la promesse de contrat de représentation
 - * et la fiche d'identification de la firme à représenter

Pour ces trois pièces il ne sera plus exigé que deux exemplaires seulement :

En outre, il a été décidé de supprimer toutes copies supplémentaires :

- du certificat de non faillite
- de l'attestation de solde fiscal
- et du bulletin n° 3

Seul l'original de ces pièces sera dorénavant exigé.

En conséquence, le nombre de pièces constitutives du dossier sera ramené de 35 actuellement à 9 seulement.

9) En ce qui concerne la procédure de délivrance de la carte de commerçant étranger, il a été décidé de :

- supprimer trois des cinq exemplaires exigés pour :
 - * le formulaire de la demande
 - * et le curriculum vitae
- supprimer toutes les copies des documents suivants :
 - * l'extrait du casier judiciaire
 - * le certificat de non faillite
 - * et les statuts de la société le cas échéant.

Pour ces trois pièces seul d'original sera dorénavant exigé.

En conséquence le nombre de pièces constitutives du dossier sera ramené de 20 actuellement à 6 seulement.

10) Enfin, en ce qui concerne la procédure d'octroi de l'agrément de concessionnaire, il a été décidé de ne plus exiger des demandeurs de produire les pièces suivantes :

- le curriculum vitae du requérant
- les curriculum vitae des techniciens employés par le concessionnaire;

D'autre part, il a été décidé de réduire le nombre des exemplaires de dix à trois seulement pour les pièces suivantes :

- le formulaire de la demande
- le contrat ou la promesse de contrat de concession
- la fiche d'identification du concédant
- et la fiche d'identification du matériel objet de la concession.

En outre, il a été décidé de ramener le nombre des exemplaires, exigés actuellement, de 6 à deux seulement pour les pièces suivantes :

- la fiche d'identification du personnel technique
- les diplômes ou attestations de stage des employés
- et la liste de matériel et outillage nécessaire au service après-vente.

Pour toutes ces pièces il ne sera plus exigé à l'avenir que la production de l'original et une copie seulement, ce qui ramène le nombre de pièces constitutives du dossier de 80 actuellement à 18 seulement.

L'ensemble de ces simplifications, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique de la réforme administrative, vise à améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens par l'assouplissement des formalités administratives en vigueur, l'allègement des dossiers y afférents et la réduction du délai d'octroi, ce qui permettra aux usagers des services publics de mieux consacrer leurs efforts à améliorer la production et la productivité.

MINISTRE DE LA JUSTICE

AVIS N° 87-5

*Conservation de la propriété foncière
refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)*

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
7348 7345	56070 Tunis 56071 Tunis	Sadikia Marsa Italia	L'Etat (domaine privé)
7339 7353	56072 Tunis 56073 Tunis	Saint Bernard El Ouelja El Kébira	Mme Essia Bent Hadj Mokhtar Ben Ahmed El Masmoudi
7354	56074 Tunis	La première	1) M. Bessis (Isaac) 2) M. Bessis (Victor de Choua) 3) M. Bessis (Eugène de Choua)
7351	56075 Tunis	Radès Miliane II	1) Mme Zouleikha ou Zneïkha dite Zohra Bent Mahmoud Ben Fredj El Kbaïli 2) M. Sadok 3) M. Béchir 4) M. Mohsen 5) M. Taïeb 6) M. Mohamed dit Hamadi 7) Mme Mamia 8) Mme Kmar, la première veuve et les suivants enfants de Tahar Ben Hadj Amor Ben Salah Ben Zid 9) M. Younès 10) Mme Mohsena 11) Mme Wassila 12) Mme Souad 13) M. Khélifa, les cinq derniers enfants de Ahmed Ben Hadj Amor Ben Zid 14) Mme Assia Bent Hadj Mokhtar Ben Ahmed El Masmoudi 15) M. Ammar 16) Mme Manoubia 17) Mme Ferjania 18) Mme Aroussia, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Hadj Amor Ben Salah Ben Zid 19) Mme Aziza Bent Mahmoud Ben Fredj El Kbaïli 20) M. Tahar 21) Mme Meriem 22) M. Fayçal 23) Mme Meherzia, la 19ème veuve et les suivants enfants de Khémaïs Ben Mohamed Ben Hadj Amor Ben Zid 24) Mme Chadlia Ben Salah Ben Garca 25) Mme Kalthoum 26) Mme Saloua 27) Mme Rim, la 24ème veuve et les suivants enfants de Béchir Ben Mohamed Ben Hadj Amor Ben Zid 28) M. Hassen 29) Mme Mériem, les deux dernières enfants de Ali Ben Hadj Amor Ben Zid 30) Mme Zohra Bent Amor Ben Mohamed Ben Ahmed Ezzine 31) M. Mohamed 32) Mme Fatma 33) Mme Leila 34) M. Abdelkader, les quatre derniers enfants de Habib Ben Ali Ben Zid 35) Mme Fatma Bent Mohamed Cheijoumi 36) M. Mohamed Ali 37) M. Abdelhamid 38) Mme Fawzia 39) Mme Jouda 40) Mme Saâdia 41) M. Lotfi, la 35ème veuve et les suivants enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Hadj Amor Ben Zid

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
7400	56260 Tunis	Bellevue Tunis	1) M. Fadhel Ben Messaoud Belhadj Mohamed Ben Fadhel Chenaoui 2) M. Ali Ben Messaoud Ben Hadj Mohamed Ben Yahia
7412	56262 Tunis	Bellagio	M. Mustapha Ben Mohamed Ben Nasr El Mezoughi
7404	56261 Tunis	Hattab Saghir I	Mme Gammino (Rosalia)
7408	56259 Tunis	Maison Perez	La société civile immobilière Ben Abderrahmane
7418	56258 Tunis	Gialluly	M. Naccache (Ange)
7401	56257 Tunis	Carmena Rosina	1) Mme Habiba Bent Gacem Ben Jemia 2) Monsieur Hmida 3) M. Mohamed 4) Mme Salima 5) M. Gacem, les quatre derniers enfants de Gacem Ben Hamida Majoul 6) Mme Toumana Bent Jemaâ Majoul 7) Mme Om El Ezz 8) M. Hédi 9) M. Hassine 10) M. Mustapha 11) M. Amor 12) M. Abderrazak, les six derniers enfants de Mahmoud Ben Gacem Majoul
7407	56256 Tunis	Youssef Perez	M. Mohamed Béji Ben Salah Ben Gouider Zouaoui
7419	56255 Tunis	Gialluly II	La société civile immobilière tunisienne Gialluly II
7522	856 Bizerte	Burka	M. Bourke (Terence)
7521	857 Bizerte	Mattet	M. Ali Ben Mahmoud Ben Ali Sagghar
7435	858 Bizerte	Diamontet El Kef El Kébira	1) M. Zoubair 2) Mme Samira, les deux enfants de Ali Ben Mohamed Ben Ali Rifi
7512	859 Bizerte	Marsaâ	1) M. Abdallah Ben Hassen Bouchoucha 2) M. Abdelkader Ben Amor Ben Hadj Abdallah Bouchoucha 3) Mme Chelbia Ben Hadj Mohamed Ben Saïd 4) M. Youssef Ben Hadj Mohamed Ben Saïd 5) M. Taïeb Ben Mohamed Chetouane 6) M. Amor Ben Snoussi Souabni 7) M. Béchir 8) Mme Zina, les deux derniers enfants de Ali Ben Amor Ben Abdallah Bouchoucha 9) M. Youssef Ben Hamouda Ben Salah Haddad 10) M. Chérif 11) Mme Chérifa 12) Mme Menana 13) Mme Hédia, les quatre derniers enfants de Abderrahmane Ben Ibrahim Chérif 14) M. Mohamed Ben Hamouda annabi 15) Mme Zohra 16) Mme Fatma 17) M. Noureddine, les trois derniers enfants de Mohamed Ben Hamouda El Annabi 18) Mme Kémira Ben Hassen Ben Amor Romdhane
7533	56298 Tunis	Umberto Primo	L'Etat tunisien
7524	56299 Tunis	Guesnon	M. Brahim Ben Mohamed Boubaker
7528	56300 Tunis	Ardh Fadhel El Maslakh	La société tunisienne d'exploitation des carrières de Chemtou
7516	56301 Tunis	Dar Jacob El Haïk	1) Mme Muscat (Marie) 2) M. Mangani (Jean Gabriel Marie Augustin) 3) Mme Mangani (Marguerite Marie) 4) M. Mangani (Georges Louis Victor)

Avis important :

Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29, rue de l'Inde 1002, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.